



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 21 aprile 2021,

avente ad oggetto : Vendita di cose immobili.

TRA

Parte_1 , nata a Roma il 24.12.1950, codice fiscale *C.F._1* , residente a Fonte Nuova (RM), Via Gioberti n. 32, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Marco Croce c.f.: *C.F._2* e *Controparte_1* c.f.: *C.F._3* , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Marco Croce in Roma, Via Nizza, n. 63,

- attrice -

e

Controparte_2 con sede in Roma, piazza Mignanelli 3 – C.F. e P. IVA P.IVA_1, rappresentata e difesa per procura speciale su separato foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del liquidatore e legale rappr.te p.t. sig. Controparte_3 dall'avv. Nicola Nanni (C.F. CodiceFiscale_4 – tessera Orga Roma A17774) ed elett. dom.ta ai fini del presente atto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 73,

- convenuta -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia: - accertare e dichiarare la malafede nelle trattative, nonché l'inadempimento contrattuale della Controparte_2 e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti, per un importo complessivo di € 122.000,00 (euro centoventiduemila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della Controparte_2 e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale, della ulteriore somma di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.*

Il Procuratore di parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni : *“Previo, se necessario, accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. e 1669 c.c. come articolate in premessa, Respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione *Parte_1* conveniva in giudizio il *Controparte_2*

[...] onde far accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima società con condanna al risarcimento dei danni subiti.

Esponenza il Procuratore dell'attrice :

- Che la Sig.ra *Parte_1* , avendo la necessità personale di trovare un immobile in cui potesse vivere con la figlia e la famiglia di questa, essendosi imbattuta, nel mese di luglio 2014, nella pubblicità relativa al Centro Residenziale *Org_2* (doc. 1) che mostrava un villino di mq. 220 totalmente residenziale e divisibile in due unità immobiliari indipendenti, contattava la *Org_3* di *CP_2* e fissava un appuntamento per visionare l'immobile; durante il sopralluogo le suddette circostanze venivano confermate alla presenza di testimoni;
- Che la Sig.ra *Parte_1* rappresentava la necessità di vendere il proprio appartamento sito in Roma, Via Arduino n. 11 scala A int. 30 e quello della figlia, sito in *CP_2* Via degli Abeti n. 26/B int.1, sul quale insisteva mutuo fondiario. Tale circostanza era condizione essenziale per l'acquisto del villino del Centro Residenziale *Org_2* , che comunque era ancora in corso di costruzione. La *Org_3* quindi, riusciva ad ottenere il mandato per la vendita di entrambe le proprietà;
- Che nel 2014 veniva stipulato il contratto preliminare di vendita dell'appartamento dell'attrice in Roma e la somma di € 50.000,00 veniva impiegata, dopo pochi giorni, come acconto per l'acquisto del villino predetto. Quanto all'importo restante, si rimaneva in accordi che sarebbe stato pagato al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita;
- Che nel 2015, a giugno, veniva venduto l'appartamento dell'attrice in *CP_2* al prezzo di € 110.000,00 ed il 12 gennaio 2016 veniva perfezionata la vendita dell'appartamento in Roma ad € 230.000,00;

- Che, in data 13 gennaio 2016, su pressioni continue del Sig. *Parte_2* (come potrà confermare anche il nuovo acquirente della casa di Roma) e nonostante il fatto che il villino n.7 non fosse ancora terminato, veniva fissata la stipula dell'atto definitivo (doc. 3). Ebbene, i Signori *Parte_3* si sono ritrovati senza case e con il villino ancora non concluso. Cosicché, l'attrice ed il marito sono stati costretti a dormire nel villino n. 4 (uno di quelli vuoti già completati dalla società convenuta) senza luce, gas, acqua;
- Che l'attrice ha effettuato un versamento per la mediazione immobiliare alla *Org_3* di *Org_4* di € 2.500,00 oltre IVA, nonché € 3.200,00 in contanti, pretesi in occasione della stipula del contratto preliminare ed ancora € 1.500,00 + € 1.750,00 versati in contanti al momento della stipula del rogito per gli allacci ed il "fondo condominiale";
- Che da quando l'attrice con la sua famiglia è entrata in casa, quindi dai primi di febbraio 2016, vi sono stati accessi per diversi mesi (fino almeno al mese di maggio 2016) di operai, i quali a volte non si presentavano agli appuntamenti, per tutti i lavori ancora da portare a termine. Inoltre, si sono verificati almeno tre o quattro episodi di rigurgito fognario;
- Che la società convenuta si è addirittura resa autrice di veri e propri abusi edilizi che sono stati rilevati dalla Polizia municipale;
- Che l'attrice è stata costretta a stipulare un nuovo atto notarile, con ulteriore aggravio di costi di cui ad oggi ancora non ha ricevuto fattura, per acquistare della cubatura che alla società convenuta non sarebbe, comunque, servita, versando € 1.000,00 oltre alle spese dell'atto stesso (doc. 5);
- Che, in definitiva, la regolarizzazione dell'abuso edilizio perpetrata dalla convenuta società costruttrice/venditrice è costata all'attrice circa € 17.000,00 (doc. 6);
- Che, all'atto di compravendita venivano corrisposti dall'attrice Sig.ra *Parte_1* nelle mani del Sig. *Parte_2* alla presenza di testimoni, ulteriori € 1.750,00 quale fondo spese relativo alla manutenzione e gestione ordinaria del Complesso Residenziale, di cui non soltanto non è stato dato un rendiconto, bensì non è stata eseguita in radice alcuna

manutenzione né alcuna gestione ordinaria, come si può ben constatare dall'allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi (doc. 7);

- Che, sempre in occasione della stipula del rogito, la Sig.ra *Parte_1* pagava, ancora nelle mani del Sig. *Parte_2* e ancora alla presenza di testimoni, la somma di € 1.500,00 per pretesi “allacci ai pubblici servizi” (luce, gas e acqua);
- Che, nel mese di giugno 2018, il Sig. *Org_3* pretendeva, con lettera raccomandata, la restituzione delle somme pagate per acqua di cantiere ed energia elettrica, senza che vi fosse stato un eventuale preventivo accordo tra le parti con installazione, in contraddittorio, di contatori per la reale verifica dei consumi, e, quindi, senza dimostrazione di alcunché circa quanto richiesto;
- Che, nell'ultimo periodo la società convenuta ha locato i villini ancora invenduti al gestore di una ludoteca - *Org_5* ” - di cui è titolare una famiglia con figli che giocano nel parcheggio condominiale, si slanciano e gridano nel vialetto comune e con cani che abbaiano continuamente, il tutto generando grande disturbo anche nelle ore destinate al riposo (doc. 8). Un'altra unità immobiliare è stata locata dalla società convenuta ad un soggetto che appare gestire ricoveri per anziani; in base agli accertamenti eseguiti presso gli uffici del Comune di *CP_2* non consta che sussista un'autorizzazione per siffatta attività e struttura collocate in una delle abitazioni del complesso residenziale in parola (doc. 9);
- Che, per giunta, è cessata l'illuminazione delle parti comuni del centro residenziale [...] *Org_2* (l'area parcheggio e il vialetto) e dal mese di luglio 2018 non è stato possibile, per gli operatori ecologici, entrare nel comprensorio per asportare i rifiuti, cosicché è stato necessario collocare i contenitori per la raccolta differenziata fuori dal cancello, alla mercé di chiunque;
- Che l'attrice denuncia altresì espressamente l'inadempimento della società convenuta consistente nel non portare a termine i lavori relativi alle parti comuni, come le rifiniture non

concluse fra il villino 4 ed il villino 5, i marciapiedi e altre analoghe imperfezioni tuttora in essere. Si soggiunge che la pavimentazione del vialetto non è tutta eguale, le tettoie poste sugli ingressi dei villini in Via Ippolito Nievo sono di altezze diverse e sono state utilizzate tegole diverse; inoltre l'intero ambiente circostante è lasciato dalla controparte in uno stato di degrado e abbandono sconcertante.

Si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.

Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione delle azioni di garanzia.

Veniva disposta una CTU.

Precisate le conclusioni all'udienza del 21.04.2021, tenutasi con modalità scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Parte_1* agiva in giudizio onde far accertare l'inadempimento contrattuale del [...] *Controparte_2* alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita.

2. Tra le parti veniva stipulato, in data 13.01.2016, un contratto di compravendita a rogito del notaio *Persona_1* (rep. 6878, racc. 4622) avente ad oggetto un villino.

3. Lamenta l'attrice che, contrariamente a quanto assicurato dalla venditrice, parte del predetto villino (piano seminterrato) non avrebbe una destinazione residenziale.

Tuttavia dal contratto di acquisto si evince che il piano seminterrato era composto da *“ingresso, disimpegno, un locale cantina ed un ripostiglio”*.

Questo era l'impegno contrattuale assunto dalle parti che veniva rispettato dalla venditrice.

Eventuali precedenti accordi sono da ritenersi superati dalle pattuizioni assunte in sede di stipula del contratto definitivo.

4. Lamenta quindi l'attrice l'irregolarità urbanistica dell'immobile.

Il CTU sul punto ha accertato la *“regolarità urbanistica dell'immobile”*.

5. L'attrice ha quindi dedotto una serie di vizi presenti nell'immobile.

La società convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione della relativa garanzia ai sensi degli artt. 1495 e 1669 c.c.

Sul punto nell'atto di citazione viene indicato che si chiede, tra le voci di danno, *“gli importi per i danni da risalita di umidità”*.

Tali danni dunque erano già presenti al momento del deposito dell'atto di citazione e non vi è prova che siano stati denunciati in precedenza.

Deduce il Difensore dell'attrice che : *“Solo all'esito della consulenza tecnica di ufficio, l'attrice ha avuto piena cognizione delle cause che hanno determinato i fenomeni infiltrativi !!!”* (Cfr. memoria di replica).

Tuttavia *“l'acquisizione della relazione di un consulente tecnico in tanto può valere a segnare il momento iniziale del termine in questione, in quanto si tratti di indagine compiuta prima del giudizio, e cioè in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero stragiudiziale (e, in realtà, le massime citate nella decisione di secondo grado, apparentemente contrarie nella loro genericità, si riferiscono proprio ad accertamenti tecnici di tale genere). Ritenere infatti che anche la consulenza tecnica compiuta nel corso del giudizio di merito possa avere l'effetto di fissare il momento di effettiva conoscenza dei vizi o dei difetti ex art. 1669 c.c., finisce per sconvolgere la struttura della norma: la quale considera il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, ai fini della denuncia, come termine di decadenza dall'azione di responsabilità di cui trattasi, e quello di un anno dalla denuncia come termine di prescrizione per far valere in giudizio il relativo diritto. In altre parole,*

se la citazione introduttiva del giudizio di responsabilità ex art. 1669 c.c. implica (non può non implicare) l'avvenuta conoscenza dei vizi - denunciabili pur con la citazione medesima, come in effetti ritenuto dal giudice d'appello -, e se, quindi, tale conoscenza costituisce un prius logico rispetto alla citazione, palese appare l'errore di diritto nel quale incorse lo stesso giudice con l'escludere la decadenza sul rilievo che la conoscenza dei vizi era avvenuta, tempestivamente, in corso di causa” (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9199 del 06/07/2001 e Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017).

6.L'attrice chiedeva quindi, in subordine, applicarsi la responsabilità extra contrattuale ex articolo 2043 c.c.

Sul punto deve osservarsi che la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.

Sul punto il Consulente innanzitutto poteva rilevare la presenza di *“evidenti i segni di umidità di risalita presenti su pareti e pilastri per un'altezza variabile tra i 20 e i 50 cm a partire dalla pavimentazione”*.

In ordine alle cause di tali infiltrazioni si legge nella Consulenza che : *“Dall'analisi della Relazione Geologica a firma della dott.ssa [Persona_2] redatta per conto della società costruttrice, [...] [Organizzazione_6], precedentemente alla realizzazione degli immobili, evidenzia con*

chiarezza la presenza di una grossa falda acquifera che scorre sotto gli immobili ad una grossa profondità e al disopra strati argillosi. Tale indicazione supporta il fatto che la mancanza di idonei presidi volti alla protezione del manufatto, comprese le fondazioni, da infiltrazioni non è stata messa in atto, c'è da aggiungere che l'intero corpo di fabbrica diviso in tre settori presenta inoltre due giunti strutturali che vanno dalla sommità alle fondazioni e tali giunti non sono protetti con scossaline dagli agenti atmosferici. In concomitanza di forti piogge e lo scorrimento di acqua sugli strati di argilla causa il raccoglimento e accumulo di acqua che poi fatica a defluire”.

7.Tali danni sono dovuti all'imperizia e negligenza della società convenuta, che esercita professionalmente l'attività edilizia, la quale avrebbe dovuto controllare le condizioni del terreno di fondazione ed adottare gli accorgimenti necessari (individuati dal CTU) per ovviare agli inconvenienti lamentati.

8.Ciò non è avvenuto e pertanto la stessa dovrà rispondere – ex articolo 2043 c.c. – dei danni subiti dall'attrice.

9.Il CTU quantificava i relativi costi nel modo seguente :

- 1- Carotaggi ispezionabili per drenaggio acque stagnanti nel vespaio per circa € 2.000,00;*
- 2- Rimozione pavimento impermeabilizzazione e ripristino pavimento per circa € 6.650,00;*
- 3- Ripristino interno immobile degli intonaci e delle pitture per circa € 15.000,00;*
- 4- Scossalina a protezione dei giunti di dilatazione per circa € 6.000,00 (2 giunti totali);*
- 5- Linea di drenaggio esterna su strada per l'intero fabbricato per circa € in circa 100.000;*
- 6- Costi tecnici per circa 10.000,00 €.*

Per un totale di circa 139.650, 00 € (centotrentanovemilaseicentocinquanta)

Tuttavia la voce di cui al punto n. 5 “*riguarda l'intero fabbricato e gioverebbe a tutti e 12 i villini di cui è composto, compreso l'interno 7”.*

Tale voce di spesa deve essere pertanto divisa per 12 talchè la quota di spettanza del villino 12 di proprietà dell'attrice sarà pari ad € 8.333,33.

Il danno ammonta pertanto a complessivi € 47.983,33.

10. La stima dei danni è fatta ai valori attuali della moneta e deve ritenersi comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.

11. Non vi è prova di ulteriori danni.

Invero la società venditrice ha adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita di trasferire il bene.

Non vi è prova del mancato completamento del complesso edilizio.

Per quanto concerne la manutenzione dello stesso esso ora spetta ai condomini.

Infine le doglianze relative a comportamenti poco civili di alcuni affittuari essi non possono essere ricondotti alla società convenuta che ha locato gli immobili per fini residenziali.

Il danno esistenziale presuppone la lesione di valori costituzionali.

12. Le domande dell'attrice debbono essere parzialmente accolte e, per l'effetto, il [...]

Controparte_2 deve essere condannata a pagare a *Parte_1* la somma di € 47.983,33.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) e precisamente : € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.767,00 per la fase decisionale per un compenso finale di € 7.254,00, oltre ad € 759,00 di spese nonché spese generali (15% sul compenso totale), iva e cpa come per legge.

14. Le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. In accoglimento parziale delle domande dell'attrice condanna il *Controparte_2* [...] a pagare a *Parte_1* la somma di € 47.983,33;
2. condanna il *Controparte_2* *Controparte_2* a rifondere a *Parte_1* le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi ed € 759,00 per spese oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Pone definitivamente le spese della Consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico della società convenuta.

Roma il 04/08/2021.

Il GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli